

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4700/2539

บริษัท สื่อแสงอุตสาหกรรม จำกัด
นาย สุคนธ์ สถิตดำรงสกุล

โจทก์
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52, มาตรา 102

มาตรา102พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518ให้สิทธิลูกจ้างซึ่งเป็น
กรรมการสหภาพแรงงานลาเพื่อไปดำเนินกิจการสหภาพแรงงานที่ทางราชการ
กำหนดขึ้นเท่านั้นส่วนการประชุมที่เป็นเพียงกิจกรรมที่ผู้คัดค้านอาจเลือกไปร่วมหรือ
ไม่ก็ได้ผู้ร้องมีสิทธิไม่อนุมัติเมื่อผู้คัดค้านไม่ได้รับอนุมัติใบลาแต่หยุดงานไปถือว่า
เป็นการจงใจขัดคำสั่งของผู้ร้องและละทิ้งหน้าที่อีกทั้งก่อนหน้านั้นผู้คัดค้านเคยถูกผู้
ร้องเตือนเป็นหนังสือในการลางานลักษณะเดียวกันมาก่อนแสดงว่าผู้ร้องไม่อาจ
ปกครองดูแลผู้คัดค้านในการทำงานตามหน้าที่ได้สมควรมุ่งหมายพฤติการณ์ดัง
กล่าวมีเหตุให้เลิกจ้างได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านเป็นลูกจ้างของผู้ร้องและเป็นกรรมการลูกจ้าง มี
ตำแหน่งเป็นประธานสหภาพแรงงานของผู้ร้อง ผู้คัดค้านยื่นใบลากิจหลายครั้งอ้างว่า
ลาไปเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของสหภาพแรงงานของผู้ร้อง ซึ่งไม่เป็น
ความจริงเป็นการประพฤติดัดจริตขัดข้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างและไม่ได้เป็นไปตามพ
ราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518มาตรา 102 ผู้ร้องพิจารณาแล้วจึงไม่

อนุญาตให้ลากิจ แต่ผู้คัดค้านยังฝ่าฝืนและขาดงานไป การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของผู้ร้องในเรื่องการลาและมีโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องและตั้งแต่เดือนมกราคม 2538 ถึงเดือนตุลาคม 2538 ผู้คัดค้านขอลากิจถึง 66 วัน ลาป่วย 26 วัน รวมวันลาทั้งสิ้น 92 วัน จากวันทำงานทั้งหมด 232 วัน และก่อนเหตุคดีนี้ผู้ร้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ตกเดือนผู้คัดค้านเป็นหนังสือแล้ว แต่ผู้คัดค้านยังคงประพฤติเช่นเดิม จึงขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านด้วย

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า การลากิจของผู้คัดค้านเป็นการลาไปเพื่อดำเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานและเข้าประชุมตามที่ทางราชการกำหนด การลาบางครั้งผู้ร้องก็อนุมัติให้ลาได้และจ่ายค่าจ้างให้แล้ว ส่วนที่ผู้ร้องไม่อนุมัติให้ลาผู้คัดค้านก็ยื่นใบลาถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ ซึ่งมีเอกสารของทางราชการแนบประกอบด้วยซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 102 โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ผู้ร้องอนุมัติให้ลาเสียก่อน การหยุดงานของผู้คัดค้านจึงไม่เป็นการขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ แต่เป็นการลาที่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้คัดค้านว่า ผู้คัดค้านมีสิทธิลาเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับสหภาพแรงงานตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 102 หรือไม่ พิจารณาแล้วบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อ 7 ระบุว่า ในกรณีที่กรรมการสหภาพแรงงาน สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ลาไปเพื่ออบรมสัมมนา

หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสหภาพแรงงานฯ บริษัทอนุมัติให้ลาได้โดยมีหนังสือทางราชการมาแสดงให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้งโดยยึดถือตามมาตรา 102 ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 102 บัญญัติว่าลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพื่อไปดำเนินการสหภาพแรงงานในฐานะผู้แทนลูกจ้างในการเจรจา การไกล่เกลี่ยและการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานและมีสิทธิลาเพื่อไปประชุมตามที่ทางราชการกำหนดได้ ทั้งนี้ให้ลูกจ้างดังกล่าวแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจ้ง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องถ้ามี และให้ถือว่าวันลากของลูกจ้างนั้นเป็นวันทำงาน เห็นว่ามาตรา 102 อยู่ในหมวด 7 ว่าด้วยสหภาพแรงงาน ข้อความตอนต้นของมาตราดังกล่าวให้สิทธิลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานลาเพื่อไปดำเนินการสหภาพแรงงาน ฉะนั้นข้อความในตอนต่อมาที่ว่ามิสิทธิไปร่วมประชุมตามที่ทางราชการกำหนดได้ จึงต้องหมายถึงการไปร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับสหภาพแรงงานที่ทางราชการกำหนดขึ้นเท่านั้น ย่อมไม่หมายถึงการไปร่วมประชุมทางราชการในเรื่องใด ๆ โดยไม่มีขอบเขตจำกัด มิฉะนั้นลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานก็จะอ้างสิทธิไปร่วมประชุมในเรื่องที่ทางราชการกำหนดได้ทุกเรื่อง หากกฎหมายประสงค์จะให้ลูกจ้างไปประชุมในเรื่องอื่น ๆ ก็ต้องบัญญัติไว้ในหมวดอื่นหรือมาตราอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องสหภาพแรงงาน ที่ผู้คัดค้านอ้างว่า เมื่อการลาไปดำเนินการสหภาพแรงงานในฐานะผู้แทนลูกจ้างในการเจรจาการไกล่เกลี่ย และการชี้ขาด ข้อพิพาทแรงงานมีสิทธิไปร่วมประชุมตามที่ทางราชการกำหนด แม้จะเป็นความจำเป็นก็ต้องดำเนินการเป็นส่วนตัว จะอ้างสิทธิตามมาตรา 102 เพื่อไปประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา ส่วนตามเอกสารหมาย ร.5 ประธานคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติมีหนังสือแจ้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีหนังสือขออนุญาตการลาให้แก่ผู้คัดค้านไปร่วมเตรียมการต่าง ๆ สำหรับการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติโดยไม่ถือเป็นวันลาและได้

รับค่าจ้างตามปกติแต่ผู้คัดค้านขอลาไปตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมถึงวันที่ 30 เมษายน 2538 รวม 27 วันโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งว่ามีการประชุมเป็นครั้งคราวซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้คัดค้านอาจเลือกไปร่วมหรือไม่ก็ได้ การที่ผู้คัดค้านลาไปในลักษณะเช่นนี้ย่อมทำให้กิจการของผู้ร้องชะงักติดขัดได้ ผู้ร้องมีสิทธิไม่อนุวัติกรณีคดีนี้ผู้คัดค้านไม่ได้รับอนุมัติใบลาแล้วหยุดงานไปจึงถือว่าเป็นการจงใจขัดคำสั่งของผู้ร้องและละทิ้งหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานทั้งปรากฏว่าก่อนหน้าที่ผู้คัดค้านเคยถูกผู้ร้องเตือนเป็นหนังสือในการลางานลักษณะเดียวกันมาก่อนแสดงว่าผู้ร้องไม่อาจปกครองดูแลผู้คัดค้านให้ทำงานตามหน้าที่ได้สมควรหมายพฤติการณ์ดังกล่าวของผู้คัดค้านมีเหตุสมควรอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้ตามคำร้อง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้เลิกจ้างผู้คัดค้านชอบแล้ว อุทธรณ์ของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สรวรรค์ ศักดารักษ์-พรชัย สมรรถเวช-ณรงค์ตันติเตมิต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4700/2539 วินิจฉัยเรื่องการลาเพื่อกิจการสหภาพแรงงานซึ่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 102 บัญญัติว่า "ลูกจ้างซึ่งเป็น

กรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพื่อไปดำเนินกิจการสหภาพแรงงานในฐานะผู้แทนลูกจ้างในการเจรจาไกล่เกลี่ยและการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานและมีสิทธิลาเพื่อไปประชุมตามที่ทางราชการกำหนดได้ทั้งนี้ให้ลูกจ้างดังกล่าวแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจ้งพร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องถ้ามีและให้ถือว่าวันลาของลูกจ้างนั้นเป็นวันทำงาน"ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ลูกจ้างผู้ลาต้องเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 2. เรื่องที่ลาต้องเกี่ยวกับกิจการของสหภาพแรงงาน 3. ลูกจ้างต้องลาไปในฐานะหนึ่งในสองฐานะคือ 3.1 ฐานะผู้แทนลูกจ้างในการเจรจาไกล่เกลี่ยและการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานหมายถึงสถานประกอบการของลูกจ้างที่ยื่นใบลานั้นมีการยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้วมีการเจรจาต่อรองโดยลูกจ้างผู้ลานั้นได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนของลูกจ้างในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานกับนายจ้างช่วงเวลาที่เข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ยนั้นลูกจ้างผู้นั้นมีสิทธิยื่นลาได้ ข้อสังเกต ลูกจ้างผู้มีสิทธิลาต้องเป็นตัวแทนลูกจ้างในการเจรจาไกล่เกลี่ยสำหรับข้อพิพาทแรงงานในสถานประกอบการที่ตนเองทำงานอยู่จะไปเป็นตัวแทนลูกจ้างในการเจรจาไกล่เกลี่ยสำหรับข้อพิพาทแรงงานในสถานประกอบการอื่นไม่ได้ 3.2 ฐานะเพื่อไปประชุมตามที่ทางราชการกำหนดเช่นศาลแรงงานเรียกไปประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาคดีแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียกไปประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้พิพากษาสมทบหรือประชุมเกี่ยวกับราชการของกรม เป็นต้น ข้อสังเกต 1. ต้องไปประชุมตามที่ทางราชการกำหนด 2. การไปประชุมตามที่สหภาพแรงงานอื่นหรือหน่วยงานเอกชนอื่นกำหนดไม่มีสิทธิลา 4. ลูกจ้างผู้ลาต้องแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าพร้อมหลักฐาน 5. เมื่อนายจ้างอนุมัติให้ลาลูกจ้างจึงจะหยุดงานไปได้หากไปก่อนได้รับอนุมัติหรือไม่ได้รับอนุมัติแต่ยังหยุดงานไปถือว่าจงใจขัดคำสั่งและละทิ้งหน้าที่ 6. เมื่อเข้าหลักเกณฑ์คาบ5ประการลูกจ้างมีสิทธิลาได้และถือว่าวันลดังกล่าวเป็นวันทำงาน ข้อวิเคราะห์ ผู้คัดค้านเป็นสมาชิกสหภาพขอลาไปตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีหนังสือเชิญให้ไปร่วมประชุมเพื่อจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ

รวม27วันโดยช่วงดังกล่าวมีการประชุมเป็นครั้งคราวผู้ร้องซึ่งเป็นนายจ้างมีสิทธิไม่
อนุญาติได้แต่ผู้คัดค้านยังหยุดงานไปถือว่าเป็นการจงใจขัดคำสั่งของผู้ร้องและละทิ้ง
หน้าที่เพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์5ประการจึงอ้างว่าเป็นการลาตามมาตรา102โดยถือ
เป็นวันทำงานไม่ได้ ข้อสังเกต 1.แม้จะได้รับหนังสือจากราชการให้ไปประชุมเกี่ยวกับ
งานราชการลูกจ้างที่ได้รับเชิญจะมีสิทธิลาไปเฉพาะวันที่มีการประชุมกันเท่านั้น มิใช่
ถือโอกาสหยุดติดต่อกันสำหรับช่วงที่ไม่มีการประชุมด้วยการหยุดงานไปในช่วงที่ไม่มี
การประชุมถือว่าละทิ้งหน้าที่ 2.แม้จะได้รับหนังสือเชิญจากทางราชการให้ไปประชุมก็
ต้องพิจารณาว่าเรื่องที่ประชุมนั้นมีความจำเป็นหรือไม่และเมื่อหยุดไปแล้วงานของ
นายจ้างจะเสียหายหรือไม่ หากเรื่องที่ไปประชุมยังไม่จำเป็นถึงจำเป็นแต่จะทำให้งาน
ของนายจ้างเสียหายนายจ้างก็มีสิทธิไม่อนุญาติได้ 3.การลางานเพื่อไปดำเนินกิจการ
ของสหภาพบ่อยครั้งถือว่านายจ้างไม่อาจปกครองให้ทำงานตามหน้าที่ได้สมควร
หมายเป็นเหตุอันสมควรที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างได้ 4.ตัวอย่างคดีนี้เป็นข้อพิง
สังวรเตือนใจสำหรับลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานว่าอย่าทำกิจกรรมของ
สหภาพมากเกินไปจนเสียหายแก่งานของนายจ้างเพราะตนเองเป็นลูกจ้างได้รับค่า
จ้างจากนายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องทำงานตอบแทนมิฉะนั้นอาจถูกเลิกจ้างเหมือนคดีนี้
รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์